

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 760/2539

นาย วัช ม่ วง สกุล

ຈຳເລຍ

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 183, มาตรา ตาราง 2

ตามรายงานกระบวนการพิจารณาซึ่งเป็นวันนัดชี้สองสถาน โจทก์ยื่นต้นฉบับเอกสาร 4 ฉบับ ศาลหมาย จ.1 ถึง จ.4 และได้สอบถามทนายจำเลยถึงคำให้การแล้ว ทนายจำเลยแถลงว่า จำเลยได้ทำสัญญาเช่าตามเอกสารหมาย จ.1 และจำเลยได้ลงลายมือชื่อในหนังสือส่งมอบตึกที่เช่าคืนและเลิกสัญญาเช่าตามเอกสารหมาย จ.2 จริง ดังนี้ย่อมฟังข้อเท็จจริงได้ว่า จำเลยได้ให้โจทก์เช่าตึกแถวและโจทก์ได้บอกเลิกสัญญาเช่าโดยส่งมอบตึกแถวที่เช่าคืนให้แก่จำเลยเป็นที่เรียบร้อยตามฟ้องโจทก์จริง กรณีเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องอาศัยพยานเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องชำระค่าอ้างเอกสารดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้เช่าตึกแถวเฉพาะชั้นล่างห้องเลขที่20/46-47 จากจำเลย ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท ระยะเวลาเช่า2 ปี โดยโจทก์ได้ชำระค่าเช่าล่วงหน้า 60,000 บาท หากโจทก์ไม่ชำระค่าเช่าเดือนใดเดือนหนึ่ง โจทก์ยอมให้จำเลยหักเงินจำนวนดังกล่าวได้ต่อมาโจทก์ได้บอกเลิกสัญญาเช่าและขอรับเงินค่าเช่าล่วงหน้าคืนจากจำเลย แต่จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยใช้เงิน 60,683.25 บาทพร้อมด้วย

ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 60,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่า
จำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่า จำเลย
ผิดสัญญาอย่างไร จำเลยอยู่ในฐานะอะไรโจทก์บอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด
จำเลยจึงไม่ต้องคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้า โจทก์ได้รับเงินค่าเช่าล่วงหน้าคืนไปแล้ว ขอ
ให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องคำให้การและสอบข้อเท็จจริงตามรายงานกระบวนการ
พิจารณาฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2537 เห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้จึงงดสืบพยานแล้ว
พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 60,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2536 จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง
ต้องไม่เกิน 683.25 บาท ตามที่โจทก์ขอ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของ
จำเลยเพียงประการเดียวว่า คดีนี้โจทก์เสียค่าจ้างเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 ภาย
หลังจากศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้ว การที่ศาลอุทธรณ์รับฟังพยาน
เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 ซึ่งโจทก์ส่งอ้างโดยเอกสารดังกล่าวยังไม่ได้ชำระค่าจ้าง
เอกสารเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่าตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวัน
ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2537 ซึ่งเป็นวันนัดชี้สองสถานโจทก์ยื่นต้นฉบับเอกสาร 4 ฉบับ
ศาลหมาย จ.1 ถึง จ.4 และได้สอบถามทนายจำเลยถึงคำให้การแล้ว ทนายจำเลย

แถลงว่า จำเลยได้ทำสัญญาเช่าตามเอกสารหมายเลข จ.1 และจำเลยได้ลงลายมือชื่อในหนังสือส่งมอบตึกที่เช่าคืนและเลิกสัญญาเช่าตามเอกสารหมายเลข จ.2 จริง ดังนั้น แสดงว่าจำเลยยอมรับตามฟ้องว่า จำเลยได้ให้โจทก์เช่าตึกแถวและโจทก์ได้บอกเลิกสัญญาเช่าโดยได้ส่งมอบตึกแถวที่เช่าคืนให้แก่จำเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามฟ้องโจทก์จริง ในกรณีเช่นนี้ ศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ย่อมพึงข้อเท็จจริงที่ว่า จำเลยให้โจทก์เช่าตึกแถวและโจทก์ได้บอกเลิกสัญญาโดยได้ส่งมอบตึกแถวที่เช่าคืนให้แก่จำเลยแล้วได้โดยไม่ต้องอาศัยพยานเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องชำระค่าอ่างเอกสารดังกล่าว

พิพากษายืน

(มหินทร์ สุรดิษฐ์-อรุณ-อากาศ บำรุงชีพ-ชัยนาท พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ